

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Kes Mal (Semakan) No. 2312-A0010-003-0130

Antara

Najmil Faiz bin Mohamed Aris

...Pemohon

Lwn

Norul Asmak binti Jusoh

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Kes Saman No: 10207-023-0497-2022

Antara

Norul Asmak binti Jusoh

...Plaintif

Lwn

Najmil Faiz bin Mohamed Aris

...Responden

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Mal (Semakan) No. 2302-A0010-003-0009, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel),
Pada 09 Januari 2024M/ 27 Jamadilakhir 1445H]**

**Undang-Undang Pentadbiran Islam – Permohonan Semakan - Seksyen 68
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 – Semakan Tentang**

Isu Pemfailan Kes Tunggakan Nafkah Anak Menggunakan Peruntukan Seksyen yang Tidak Tepat – Permohonan masih pre-matang - Semakan ditolak

Peguam Syarie

Pemohon : *Pn. Nur Faizah binti Sazali daripada Tetuan Jamal Lokman & Associates.*

Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 14/12/2023 bagi mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

1. Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan semakan Pemohon.
2. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan bahawa seksyen 70 dan/atau seksyen 78 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003 (EUUKIS 2003) bukannya peruntukan untuk mahkamah memerintahkan pemohon membayar nafkah tertunggak tetapi peruntukan tersebut adalah untuk mahkamah menentukan jumlah nafkah tertunggak sahaja.
3. Bahawa Mahkamah Responden tersalah arah semasa memfailkan permohonan tersebut.
4. Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah yang mulia ini.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini adalah untuk membuat semakan terhadap tindakan Responden yang memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak berpandukan kepada peruntukan seksyen 70/78 EUUKIS 2003.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 24/3/2005 dan telah bercerai pada 27/1/2015 di Kuala Lumpur. Pernikahan kedua-dua pihak ini telah dikurniakan dengan empat cahaya mata.

[4] Responden telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak yang disandarkan kepada peruntukan seksyen 70/78 EUUKIS 2003 berjumlah RM343,928.00 dan memohon perintah seperti berikut:

1. Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar tunggakan nafkah bulanan empat orang anak setakat bulan Ogos 2022 sebanyak RM343,928.00.
2. Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar tunggakan nafkah persediaan hari raya bagi keempat-empat anak itu sebanyak RM4000.00 setakat tahun 1443H (2022)

[5] Pemohon menyatakan penggunaan seksyen 70 oleh Responden sebagai sandaran untuk memulakan tindakan adalah satu kesilapan kerana peruntukan tersebut jelas tidak menyatakan berkenaan dengan pembayaran tunggakan nafkah tetapi sebaliknya hanya untuk menentukan jumlah nafkah tertunggak sedangkan dalam tuntutan tunggakan nafkah anak yang difailkan, Responden memohon perintah dari Mahkamah untuk Pemohon diperintahkan membayar tunggakan nafkah anak-anak.

[6] Menurut Pemohon lagi kekeliruan seterusnya dilakukan oleh Responden apabila turut mengguna pakai seksyen 78 EUUKIS 2003 yang tiada kaitan langsung dengan seksyen 70 tersebut.

[7] Pemohon menyatakan bahawa atas kekhilafan yang wujud tersebut, maka permohonan semakan ini difailkan agar penyalahgunaan prosiding mahkamah ini dapat dihentikan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Perkara pertama yang perlu Kami teliti ialah sama ada permohonan ini melalui saluran yang tepat atau sebaliknya. Ini kerana Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) di para 3 telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen EPAIS 2003 sebagaimana berikut:

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah;*

i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau*

Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.

- ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara ikian dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*

[10] Telah banyak kes Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri yang memberikan garis panduan bagaimana sesuatu proses semakan itu boleh dilaksanakan antaranya dalam kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh

dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Kami tegaskan di sini bahawa melalui prosedur semakan ini adalah menjadi tanggungjawab pihak Pemohon untuk menunjukkan kepada Kami melalui afidavitnya apakah kesilapan atau kecacatan yang telah berlaku sama ada pada peringkat perjalanan prosiding atau pun apa-apa keputusan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara yang mewajarkan untuk prosedur semakan ini dilaksanakan, malangnya Kami tidak menemui perkara tersebut.

[13] Dalam hal ini, pihak Pemohon hendaklah merujuk kepada panduan kriteria-kriteria yang digariskan dalam Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) dan menunjukkan secara jelas kepada Kami pada kriteria yang manakah kesilapan atau kecacatan yang telah didakwa berlaku dalam kes ini.

[14] Berkenaan dengan dakwaan kesilapan seksyen yang digunakan oleh pihak Responden dalam memulakan tindakan, Kami berpandangan bahawa pihak Pemohon boleh membangkitkan isu tersebut melalui prosedur bantahan awal di hadapan Hakim Bicara dan menjadi tanggungjawab Hakim Bicara untuk memutuskan sama ada bantahan yang dibangkitkan mempunyai asas atau sebaliknya. Tindakan pihak Pemohon membangkitkan isu tersebut melalui saluran semakan adalah jelas merupakan suatu tindakan yang *pre matured*.

[15] Sehubungan dengan itu berdasarkan dapatan dan ulasan yang telah Kami nyatakan di atas, maka Kami berpuas hati dan dengan sebulat suara menyimpulkan bahawa tindakan Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah suatu tindakan yang silap dan wajar ditolak.

KEPUTUSAN

SETELAH KAMI meneliti Notis Permohonan Semakan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Semakan oleh pihak Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor